



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 11 rabia II 1427 – 9 mai 2006

149^{ème} année

N° 37

Sommaire

Lois

- Loi n° 2006-18 du 2 mai 2006**, modifiant et complétant certaines dispositions du code du travail..... **1251**
- Loi n° 2006-19 du 2 mai 2006**, modifiant et complétant la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit..... **1251**

Conseil Constitutionnel

- Avis n° 5-2006 du conseil constitutionnel**, sur un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit..... **1254**
- Avis n° 9-2006 du conseil constitutionnel**, relatif au projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du code du travail..... **1256**

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006**, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale..... **1259**

Ministère de la Défense Nationale

- Nomination d'un chef de service..... **1262**

Ministère des Finances

- Décret n° 2006-1247 du 2 mai 2006**, relatif à l'application des dispositions de la loi n° 2005-17 du 1er mars 2005 relative aux métaux précieux et notamment ses articles 5, 8, 16, 20 et 22..... **1262**

Décret n° 2006-1248 du 2 mai 2006 , portant modification du décret n° 2001-2278 du 25 septembre 2001, portant application des dispositions des articles 15, 29, 35, 36, et 37 du code des organismes de placement collectif, promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001.....	1266
Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques	
Arrêté des ministres de l'agriculture et des ressources hydrauliques et de l'enseignement supérieur du 3 mai 2006, portant ouverture du concours national d'entrée en première année du premier cycle d'études vétérinaires pour l'année universitaire 2006-2007.....	1266
Ministère de l'Environnement et du Développement Durable	
Nomination de membres au conseil d'entreprise de l'agence nationale de protection de l'environnement.....	1268
Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Nomination d'un directeur.....	1268
Ministère des Technologies de la Communication	
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur.....	1268
Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes Agées	
Nomination de directeurs.....	1268
Nomination de sous-directeurs.....	1268
Nomination de chefs de service.....	1269
Ministère de la Santé Publique	
Nomination de directeurs régionaux.....	1269
Nomination de chefs de service sanitaire.....	1269
Nomination de chefs de service.....	1270
Nomination de médecins dentistes principaux.....	1270
Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Étranger	
Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 3 mai 2006, modifiant l'arrêté du 20 septembre 2001, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère des affaires sociales et les établissements et les entreprises sous-tutelle.....	1270
Arrêtés du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 3 mai 2006, portant approbation des avenants aux conventions collectives sectorielles des distributeurs de médicaments en gros et demi gros, des cliniques privées et du transport routier de marchandises.....	1274
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Nomination d'un directeur des études, vice-doyen.....	1274
Nomination d'un directeur des stages.....	1274
Nomination d'un sous-directeur.....	1274
Nomination d'un secrétaire principal d'université.....	1274
Nomination des secrétaires principaux d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	1274
Nomination d'un directeur de bibliothèque.....	1274
Nomination d'un chef de service.....	1274
Nomination de secrétaires d'université.....	1274
Ministère de la Recherche Scientifique, de la Technologie et du Développement des Compétences	
Nomination d'un directeur.....	1274
Avis et Communications	
Banque Centrale de Tunisie	
Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie.....	1275

Loi n° 2006-18 du 2 mai 2006, modifiant et complétant certaines dispositions du code du travail (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. – Les dispositions des articles 186 et 221 et l'alinéa premier de l'article 227 du code du travail sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 186 (nouveau). – Le conseil de prud'hommes ou sa section est présidé par un magistrat de deuxième grade ayant fonction de vice-président, et comprend un prud'homme patron et un prud'homme salarié.

Article 221 (nouveau). – L'appel des jugements des conseils de prud'hommes rendus en premier ressort est porté devant les cours d'appel.

Article 227 (alinéa premier nouveau). – Les jugements rendus en dernier ressort par les conseils de prud'hommes, en application de l'article 216 et les jugements rendus par les cours d'appel, en application des dispositions de l'article 221, peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation conformément aux procédures de droit commun.

Art. 2. – Est ajouté à l'article 202 du code du travail un alinéa 5 comme suit :

Article 202 (alinéa 5). – Lorsque le défendeur n'a pas reçu personnellement la convocation, le président du conseil de prud'hommes ordonne la citation du défendeur par huissier de justice.

Art. 3. – Est supprimée de l'alinéa 3 de l'article 184 du code du travail, la phrase suivante : « et le tribunal de première instance compétent pour connaître de l'appel, dans les conditions prévues au chapitre V ».

Est également supprimée de l'alinéa 4 de l'article 202 du code du travail, la phrase suivante : « notamment lorsque le défendeur n'a pas reçu personnellement la convocation ».

Art. 4. – Sont abrogées, les dispositions de l'article 188 du code du travail.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 mai 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 18 avril 2006.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 27 avril 2006.

Loi n° 2006-19 du 2 mai 2006, modifiant et complétant la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. – Sont abrogées, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 8, du deuxième tiret du premier paragraphe de l'article 10, de l'article 11, du premier et du deuxième tirets de l'article 13, de l'article 25 et du premier paragraphe de l'article 40 de la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 8 (paragraphe 2 nouveau). – La demande d'agrément est adressée à la Banque Centrale de Tunisie qui procède à son examen. Elle est habilitée, à cette fin, à réclamer tous les renseignements et documents qu'elle juge nécessaires. La décision d'agrément est prise dans un délai de quatre mois à compter de la date de communication de tous les renseignements exigés. La Banque Centrale de Tunisie se charge de notifier à l'intéressé la décision du ministre des finances arrêtée au sujet de la demande.

Article 10 (deuxième tiret nouveau du premier paragraphe) :

- Toute acquisition, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes, de parts du capital d'un établissement de crédit susceptible d'entraîner le contrôle de celui-ci et dans tous les cas toute opération dont il résulte l'acquisition du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des droits de vote. Le délai maximum prévu à l'alinéa 2 de l'article 8 de la présente loi est ramené à un mois.

Article 11 (nouveau). – L'ouverture de toute succursale, agence ou bureau périodique en Tunisie par un établissement de crédit agréé est soumise à un cahier des charges arrêté par la Banque Centrale de Tunisie.

Les établissements de crédit doivent informer la Banque Centrale de Tunisie préalablement à toute opération d'ouverture ou de fermeture de succursale, agence ou bureau périodique.

L'ouverture ou la fermeture de succursale ou agence à l'étranger est soumise à l'autorisation du ministre des finances et de la Banque Centrale de Tunisie.

Article 13 (premier et deuxième tirets nouveaux) :

- 25.000.000 dinars, s'il est agréé en tant que banque.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 18 avril 2006.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 27 avril 2006.

-10.000.000 dinars, s'il est agréé en tant qu'établissement financier, à l'exception des établissements visés au dernier paragraphe de l'article 54 de la présente loi et dont le capital ne peut être inférieur à 3.000.000 dinars.

Article 25 (nouveau). - Le président-directeur général, le directeur général, le directeur général adjoint, le président ou le membre du directoire d'un établissement de crédit ne peuvent exercer aucune de ces fonctions dans un autre établissement de crédit ou une société d'assurance.

Le président-directeur général, le directeur général, le directeur général adjoint, le président ou le membre du directoire d'un établissement de crédit ne peuvent exercer simultanément la fonction de membre du conseil d'administration dans une autre banque.

Article 40 (paragraphe premier nouveau). - Lorsqu'il apparaît que la situation d'un établissement de crédit le justifie, le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie invite l'actionnaire de référence et les principaux actionnaires dans le capital de l'établissement de crédit à fournir à celui-ci le soutien qui lui est nécessaire. Est considéré actionnaire de référence, tout actionnaire ou groupement d'actionnaires, en vertu d'une convention expresse ou tacite, qui détient d'une manière directe ou indirecte une part du capital de l'établissement lui conférant la majorité des droits de vote ou lui permettant de le contrôler. Est considéré actionnaire principal, tout actionnaire qui détient une part égale ou supérieure à cinq pour cent du capital.

Art. 2. - Est abrogé, l'intitulé du chapitre III du titre III de la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit est remplacé ainsi qu'il suit : «Chapitre III : De l'organisation de la profession des établissements de crédit et de la détermination de leurs relations avec la clientèle».

Art. 3. - Sont ajoutés à la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit, un troisième et un quatrième paragraphes à l'article 9 et les articles 31 (bis), 31 (ter), 31 (quarter), 34 (bis), 34 (ter), 34 (quarter) ainsi qu'un deuxième paragraphe à la suite du premier paragraphe de l'article 35 ainsi qu'il suit :

Article 9 (troisième et quatrième paragraphes nouveaux) :

Les établissements de crédit doivent notifier, sans délai, à la Banque Centrale de Tunisie tout changement intervenu dans la composition de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance ainsi que toute nouvelle désignation du président-directeur général, du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, du directeur général ou du président du directoire.

La Banque Centrale de Tunisie se concerte avec le ministère des finances au sujet des changements et des nouvelles désignations. Le silence de la Banque Centrale de Tunisie durant un mois à compter de la date de notification vaut acceptation.

Article 31 (bis). - Les établissements de crédit doivent mettre en place les politiques et les mesures d'organisation à même de conférer à leurs services les attributs de la qualité.

Ils doivent, à cet effet, offrir des services bancaires de base dont la liste et les conditions sont fixées par décret.

Ils doivent notamment :

- fixer, par écrit, des délais pour l'exécution des opérations bancaires au profit de la clientèle,

- répondre, par écrit, aux demandes de financement et aux requêtes de la clientèle,

- fournir à la clientèle, à intervalle régulier, les informations relatives à leurs opérations créditrices et débitrices.

La Banque Centrale de Tunisie fixe les conditions d'application du troisième alinéa du présent article.

Article 31 (ter). - La gestion des comptes de dépôt des personnes physiques et morales pour des besoins non professionnels est soumise à une convention écrite entre la banque et le client qui comporte les conditions générales d'ouverture, de fonctionnement et de clôture du compte et les conditions particulières relatives aux produits, services et moyens de paiement auxquels le compte donne lieu ainsi que la liste et le montant des commissions applicables.

Le client doit être informé par écrit ou par tout moyen laissant une trace écrite, de tout projet de modification des conditions applicables au compte de dépôt, et ce, dans un délai de quarante-cinq jours au moins avant la date de son application. L'avis doit comporter la sommation du client qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis pour s'opposer à la modification. Le défaut d'opposition du client par un moyen laissant une trace écrite dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis vaut acceptation desdites conditions.

Le client qui conteste une modification substantielle ou un tarif appliqué sur son compte de dépôt ne supporte pas les frais dus à la clôture du compte faite à sa demande, nonobstant le fait que ces frais aient été prévus ou non dans la convention.

La Banque Centrale de Tunisie fixe les conditions générales et particulières minimales de la convention.

Article 31 (quarter). - Chaque établissement de crédit doit désigner un ou plusieurs médiateurs chargés de l'examen des requêtes qui leur sont présentées par ses clients et relatives à leurs différends.

Le médiateur bancaire propose les solutions de médiation appropriées dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine.

Le médiateur bancaire est saisi des requêtes qui lui sont présentées, gratuitement et dans un délai maximum de huit jours à compter de la réception de la demande de médiation. Il ne peut se saisir des requêtes au titre desquelles il n'est pas admis d'arbitrage ou de transaction.

Les établissements de crédit doivent faciliter la mission du médiateur bancaire et lui communiquer tous documents en relation avec l'objet du différend dans les délais qu'il leur impartit.

Les établissements de crédit doivent faire connaître le médiateur bancaire à leur clientèle et les modalités de sa saisine notamment par l'insertion de clauses à cet effet dans la convention prévue à l'article 31 (ter) de la présente loi et dans les extraits de comptes bancaires.

Il est interdit au médiateur bancaire de divulguer les secrets dont il a pris connaissance du fait de l'accomplissement de ses missions sauf dans les cas permis par la loi, et sous peine des sanctions prévues par l'article 254 du code pénal.

Le médiateur bancaire adresse à l'observatoire des services bancaires un rapport annuel sur son activité.

Les conditions d'exercice par les médiateurs de leurs activités sont fixées par décret.

Article 34 (bis). - Chaque établissement de crédit doit mettre en place un système approprié de contrôle interne qui garantit l'évaluation permanente des procédures internes, la détermination, le suivi et la maîtrise des risques liés à l'activité de l'établissement de crédit.

Article 34 (ter). - Les établissements de crédit doivent instituer dans leur organigramme un comité exécutif de crédit, présidé par le président-directeur général ou le directeur général ou le président du directoire et composé d'au moins de deux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.

Le comité exécutif de crédit est chargé notamment d'examiner l'activité de financement et de faire des propositions au conseil d'administration ou au conseil de surveillance sur la politique de financement de l'établissement.

Le comité exécutif de crédit soumet au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, lors de ses réunions périodiques, un rapport détaillé sur son activité.

La Banque centrale de Tunisie fixe les conditions d'application du présent article.

Article 34 (quarter). - Les établissements de crédit doivent mettre en place un système de contrôle de la conformité, approuvé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance et revu annuellement.

A cet effet, les établissements de crédit doivent instituer dans leur organigramme un organe permanent de contrôle de la conformité qui exerce sous l'autorité du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Il est chargé notamment de déterminer et d'évaluer les risques de non conformité aux lois et règlements en vigueur, aux règles de bon fonctionnement de la profession et aux bonnes pratiques.

La Banque Centrale de Tunisie fixe les conditions d'application du présent article.

Article 35 (deuxième paragraphe). - Les comptes annuels des établissements de crédit à participation publique sont soumis à la certification de deux commissaires aux comptes inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie. Le ou les deux commissaires aux comptes sont nommés pour une période de trois années renouvelable une fois, compte non tenu de la qualité de personne morale ou physique du commissaire aux comptes. La Banque Centrale de Tunisie fixe les conditions relatives au contenu du rapport des commissaires aux comptes. Les dispositions du code des sociétés commerciales sont applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.

Art. 4. - Dispositions transitoires :

Les dispositions de l'article 31 (ter) de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Pour les comptes ouverts avant cette date et qui n'ont pas fait l'objet d'une convention écrite ni d'une approbation tacite, il est délivré au client, à sa demande, un projet de convention de compte de dépôt.

La signature de la convention par le ou les titulaires du compte dans un délai de trois mois à compter de sa communication en vaut acceptation.

Les établissements de crédit doivent, au moins une fois par an et jusqu'au 31 décembre 2010, informer leurs clients qui n'ont pas signé de convention de gestion de compte de dépôt qu'il leur est permis de le faire.

Les établissements de crédit agréés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, doivent, dans un délai d'une année à compter de cette date, régulariser leur situation conformément aux dispositions de l'article 13 (premier et deuxième tirets nouveaux).

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 mai 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Avis n°05-2006 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant la loi n°2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit

Le Conseil constitutionnel ,

Vu la lettre du Président de la République en date du 6 décembre 2005 , parvenue au Conseil constitutionnel le 7 décembre 2005 et soumettant au Conseil un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit ,

Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 72 ,

Vu la loi organique n°2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel ,

Vu le projet de loi modifiant et complétant la loi n°2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit ,

Vu sa décision de proroger le délai de consultation , en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-52 précitée ,

Où le rapport relatif au projet soumis ,

Après délibération ,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet soumis a pour objet de modifier et de compléter la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution , le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et la saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs aux obligations et à la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables ;

Considérant que les modifications et les ajouts soumis ainsi que la loi objet de la modification comprennent certaines dispositions relatives aux obligations et d'autres ayant trait à la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables ;

Considérant que le projet soumis s'insère , eu égard à son objet , dans le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond :

Considérant que le projet de loi soumis à l'examen comporte, notamment , des dispositions relatives aux conditions de création des établissements de crédit , quant aux agréments préalables, à leurs délais ,

au capital devant être souscrit , et au remplacement par un cahier des charges de l'agrément pour l'ouverture ou la fermeture de succursales , d'agences ou de bureaux périodiques exerçant à l'intérieur du pays , que le dit projet comporte, également des règles pour assurer la sécurité des échanges , renforcer la bonne gestion des établissements de crédit et prévoir une procédure de règlement amiable , par le biais de la conciliation dans le règlement des litiges pouvant naître entre lesdits établissements et leur clients, que le projet en question contient des dispositions transitoires fixant des délais différents selon le cas , pour l'application des nouvelles règles ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude des dispositions du projet qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution et sont compatibles avec celle -ci ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi modifiant et complétant la loi n°2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit ne soulève aucune inconstitutionnalité .

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 18 janvier 2006 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Abdelhakim BOURAOUI, Mabrouk BEN Moussa Mohamed ZINE Mohamed Ridha Ben HAMMED , Mohamed Kamel CHARFEDDINE, et monsieur Néjib BELAID .

Pour le Conseil constitutionnel
Le président

Fathi ABDENNADHER

**Avis n° 09-2006 du Conseil constitutionnel
relatif au projet de loi modifiant et complétant
certaines dispositions du Code du travail**

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 15 février 2006, parvenue au Conseil constitutionnel le 17 février 2006 et lui soumettant un projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du Code du travail,

Vu la Constitution et notamment son quatrième chapitre et ses articles 34 et 72,

Vu la loi organique n°2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du Code du travail,

Où le rapport relatif au projet soumis,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet de loi examiné a pour objet de modifier et compléter certaines dispositions du Code du travail ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et la saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs à la procédure devant les différents ordres de juridictions et aux principes fondamentaux du droit du travail ;

Considérant que les dispositions modifiant le Code du travail ainsi que les dispositions qui lui sont ajoutées ont trait à la procédure devant les différents ordres de juridictions et aux principes fondamentaux du droit du travail ;

Considérant que le projet soumis s'insère, eu égard à son objet, dans le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond :

En ce qui concerne l'ensemble des dispositions prévues par le projet :

Considérant que le projet comprend des dispositions attribuant la fonction de président de Conseil de prud'hommes aux magistrats de deuxième grade et habilitant les cours d'appel à examiner les jugements prud'homaux, selon les règles prévues par le projet ;

Considérant que les dispositions ajoutées prescrivent que le président du conseil de prud'hommes ordonne la citation par huissier notaire le défendeur qui n'a pas reçu personnellement la convocation ;

Considérant que la composition des tribunaux a un lien étroit avec leurs différentes catégories , et un effet sur leur classification et représente une partie intégrante de la procédure devant eux, que , par conséquent , les dispositions relatives à la composition des tribunaux, à leur compétence ainsi qu'à la procédure suivie devant eux sont du domaine de la loi ;

Considérant que ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci ;

En ce qui concerne la composition du Conseil de prud'hommes ou de sa section :

Considérant qu'aux termes de l'article 186 (nouveau) soumis à l'examen, le Conseil de prud'hommes ou sa section comprend , dans sa composition tripartite, un prud'homme patron et un prud'homme salarié ;

Considérant que le Conseil de prud'hommes ou sa section exerce des attributions juridictionnelles ;

Considérant qu'au regard des dispositions du cinquième livre du Code du travail traitant des conflits individuels du travail et notamment de sa partie relative à la composition des instances juridictionnelles, à leur compétence et à la procédure suivie devant elles, le Conseil de prud'hommes ou sa section, organiquement lié aux tribunaux judiciaires, fait partie de ceux-ci ;

Considérant que selon l'article 66 de la Constitution , les magistrats sont nommés par décret sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature et les modalités de leur recrutement sont fixées par la loi, que, par application de l'article 28 de la Constitution, cette loi a le caractère de loi organique ;

Considérant que, sur la base de ce qui précède, les deux prud'hommes patron et salarié ne peuvent pas être considérés comme des magistrats ;

Considérant que l'article 185 du Code du travail dispose qu'en l'absence d'un Conseil de prud'hommes compétent, les tribunaux de droit commun statuent en matière prud'homale, que l'article 198 du même Code habilite le magistrat président à siéger dans l'affaire seul, que, selon l'article 199 du Code en question, ledit magistrat est le seul habilité à rendre les jugements ;

Considérant que les membres non magistrats sont, de la sorte, exceptés de la participation au jugement dans les Conseils de prud'hommes ou leurs sections, que l'article 186 (nouveau), n'est pas, par conséquent, et sur la base des différentes dispositions précitées, contraire à la Constitution et est compatible avec celle-ci ;

Considérant qu'il apparaît ainsi de l'étude des dispositions du projet qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du Code du travail ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 15 mars 2006 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres messieurs Abdelhakim BOURAOU, Mabrouk BEN MOUSSA, Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE, madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID.

Pour le Conseil constitutionnel
Le président
Fathi ABDENNADHER

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTRE

Décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 72-199 du 31 mai 1972, fixant le régime d'occupation de logements par les personnels civils de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2389 du 17 novembre 2003,

Vu le décret n° 80-526 du 5 mai 1980, fixant le régime applicable aux chargés de mission auprès des cabinets ministériels, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2000-1182 du 22 mai 2000,

Vu le décret n° 83-576 du 17 juin 1983, fixant le taux de l'indemnité de fonction attribuée aux agents chargés d'un emploi fonctionnel d'administration centrale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2387 du 17 novembre 2003,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998 et le décret n° 2003-2386 du 17 novembre 2003,

Vu le décret n° 89-572 du 30 mai 1989, fixant les emplois fonctionnels pouvant être créés dans les communes, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2000-912 du 2 mai 2000 et le décret n° 2000-1886 du 24 août 2000,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 97-1321 du 7 juillet 1997, relatif à l'institution d'indemnités complémentaires aux indemnités spécifiques allouées à certains agents nantis d'emplois fonctionnels,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 2003-2388 du 17 novembre 2003, fixant le régime d'octroi des montants de l'indemnité kilométrique servie aux agents nantis d'emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les emplois fonctionnels d'administration centrale comprennent les emplois suivants :

- chef de service,
- sous-directeur,
- directeur,
- directeur général,
- secrétaire général de ministère.

Art. 2. - Les emplois fonctionnels prévus à l'article premier ci-dessus peuvent être attribués par décret, sur proposition du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés, et ce, conformément aux conditions suivantes :

a- l'emploi fonctionnel doit être prévu par le décret organisant l'administration concernée.

b- le candidat doit remplir les conditions minima fixées au tableau ci-après et éventuellement les conditions spécifiques exigées par l'emploi fonctionnel en question :

Emplois fonctionnels	Conditions minima
Chef de service	1) Le candidat doit : - soit être titulaire d'un grade appartenant à la sous-catégorie « A1 » . - soit être titulaire d'un grade appartenant à la sous-catégorie « A2 » depuis au moins cinq (5) ans. 2) Il doit en outre être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration pour la nomination à un grade appartenant à la sous-catégorie « A2 » au moins. Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l'ancienneté minimum est fixée à quatre (4) ans dans la sous-catégorie « A1 » et à sept (7) ans dans la sous-catégorie « A2 ».

Emplois fonctionnels	Conditions minima
Sous-directeur	1) Le candidat doit : - soit être titulaire d'un grade appartenant à la sous-catégorie « A1 » depuis au moins cinq (5) ans. - ou avoir exercé la fonction de chef de service d'administration centrale durant une période minimum de cinq (5) ans. 2) Il doit en outre être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration pour la nomination à un grade appartenant à la sous-catégorie « A2 » au moins. Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l'ancienneté minimum dans le grade ou la fonction prévus ci-dessus, est fixée à sept (7) ans
Directeur	1) Le candidat doit : - soit être titulaire du grade d'administrateur en chef ou d'un grade équivalent depuis au moins quatre (4) ans. - ou avoir exercé la fonction de sous-directeur d'administration centrale durant une période minimum de quatre (4) ans. 2) Il doit en outre être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration pour la nomination à un grade appartenant à la sous-catégorie « A2 » au moins. Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l'ancienneté minimum dans le grade ou la fonction prévus ci-dessus, est fixée à sept (7) ans.
Directeur général ou secrétaire général de ministère	1) Le candidat doit : - soit être titulaire du grade d'administrateur général ou d'un grade équivalent depuis au moins trois (3) ans. - ou avoir exercé la fonction de directeur d'administration centrale durant une période minimum de trois (3) ans. 2) Il doit en outre être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration pour la nomination à un grade appartenant à la sous-catégorie « A2 » au moins. Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l'ancienneté minimum dans le grade ou la fonction prévus ci-dessus, est fixée à six (6) ans.

Art. 3. - L'intérim des emplois fonctionnels prévus par l'article premier ci-dessus peut être attribué, pour une année renouvelable une seule fois, aux agents remplissant les conditions prévues à l'article deux du présent décret; toutefois, la durée de l'ancienneté requise dans le grade ou la fonction est diminuée d'une année par rapport à la durée exigée.

L'attribution, le renouvellement ainsi que le retrait de l'intérim des emplois fonctionnels interviennent par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Art. 4. - La période exercée dans le dernier emploi fonctionnel, attribué par décret, dans les communes est prise en considération pour le calcul de la durée exigée pour la nomination à l'un des emplois fonctionnels d'administration centrale.

Art. 5. - La période exercée par les fonctionnaires nommés chargés de mission aux cabinets ministériels conformément à la réglementation en vigueur, est prise en considération pour le calcul de la durée exigée pour la nomination à l'un des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Art. 6. - La période de bonification et celle exercée en qualité d'intérimaire ne sont pas prises en considération dans le calcul de l'ancienneté exigée dans le grade ou la fonction pour l'octroi de l'un des emplois fonctionnels indiqués à l'article premier du présent décret.

Art. 7. - La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de service, ou de sous-directeur, ou de directeur ou de directeur général peut être attribuée par décret sur proposition du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés, et ce, conformément aux conditions suivantes :

La classe exceptionnelle	Conditions minima
La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de service	1) Le candidat doit avoir exercé la fonction de chef de service d'administration centrale durant une période minimum de cinq (5) ans. 2) Il doit en outre être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration pour la nomination à un grade appartenant à la sous-catégorie « A2 » au moins. Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l'ancienneté minimum dans la fonction de chef de service est fixée à sept (7) ans.

La classe exceptionnelle	Conditions minima
La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur	1) Le candidat doit avoir exercé la fonction de sous-directeur d'administration centrale durant une période minimum de quatre (4) ans. 2) Il doit en outre être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration pour la nomination à un grade appartenant à la sous-catégorie « A2 » au moins. Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l'ancienneté minimum dans la fonction de sous-directeur est fixée à sept (7) ans.
La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur	1) Le candidat doit avoir exercé la fonction de directeur d'administration centrale durant une période minimum de trois (3) ans. 2) Il doit en outre être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration pour la nomination à un grade appartenant à la sous-catégorie « A2 » au moins. Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l'ancienneté minimum dans la fonction de directeur est fixée à six (6) ans.
La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur général	1) Le candidat doit avoir exercé les fonctions de directeur général d'administration centrale durant une période minimum de trois (3) ans. 2) Il doit en outre être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration pour la nomination à un grade appartenant à la sous-catégorie « A2 » au moins. Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l'ancienneté minimum dans la fonction de directeur général est fixée à six (6) ans.

Art. 8. - La nomination à l'un des emplois fonctionnels ou l'octroi de la classe exceptionnelle à ces emplois donne droit au bénéfice des indemnités et avantages prévus par la réglementation en vigueur.

Art. 9. - Le retrait des emplois fonctionnels prévus par l'article premier ci-dessus intervient par décret et sur la base d'un rapport écrit émanant du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés, adressé à l'intéressé en vue de formuler ses observations écrites.

Art. 10. - Le retrait de l'emploi fonctionnel entraîne la privation immédiate des indemnités et avantages y afférents.

Toutefois, l'intéressé continue, par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés, à bénéficier des indemnités et avantages afférents à sa fonction pour une période n'excédant pas une année et tant qu'il n'a pas été chargé d'un autre emploi fonctionnel, et ce, à condition :

- que le retrait de l'emploi fonctionnel ne soit pas motivé par une sanction disciplinaire du deuxième degré,
- et que l'intéressé ait exercé cet emploi fonctionnel durant une période de deux ans au moins.

Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l'agent bénéficie, pour une période n'excédant pas une année et tant qu'il n'a pas été chargé d'un autre emploi fonctionnel, des indemnités et avantages afférents à l'emploi fonctionnel immédiatement inférieur à l'emploi dont il a été chargé.

Dans les deux cas, les avantages en nature peuvent être remplacés par leur équivalent en espèces.

Art. 11. - Il est mis fin automatiquement à la nomination aux emplois fonctionnels prévus à l'article premier ci-dessus, dans les cas suivants :

- a- la nomination à un autre emploi fonctionnel,
- b- le détachement ou la mutation,
- c- la mise en disponibilité,

- d- l'exercice du service militaire actif,
- e- la durée de la fonction ou de la nomination à l'emploi est limitée dans le temps,
- f- la cessation définitive des fonctions.

Art. 12. - La mise fin à la nomination aux emplois fonctionnels entraîne la privation immédiate des indemnités et avantages y afférents.

Toutefois, en cas de détachement, de mutation ou de la fin de la durée de l'emploi fonctionnel ou de la nomination à cet emploi, l'agent continue, durant une période n'excédant pas une année et tant qu'il n'a pas été chargé d'un autre emploi fonctionnel, par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés, à bénéficier des indemnités et avantages afférents au dernier emploi fonctionnel attribué conformément aux dispositions du présent décret, à condition qu'il l'ait exercé, par décret, durant une période minimale de deux ans.

Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l'agent bénéficie, durant une période n'excédant pas une année et tant qu'il n'a pas été chargé d'un autre emploi fonctionnel, des indemnités et avantages afférents à l'emploi fonctionnel immédiatement inférieur à l'emploi dont il a été chargé.

Dans les deux cas, les avantages en nature peuvent être remplacés par leur équivalent en espèces.

Art. 13. - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment les dispositions du décret n° 88-188 du 11 février 1988, du décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998 et du décret n° 2003-2386 du 17 novembre 2003 susvisés.

Art. 14. - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 avril 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2006-1246 du 3 mai 2006.

Monsieur Cherni Youssef, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service de maintenance des matériels hospitaliers à l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2006-1247 du 2 mai 2006, relatif à l'application des dispositions de la loi n° 2005-17 du 1er mars 2005 relative aux métaux précieux et notamment ses articles 5, 8, 16, 20 et 22.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 2005-17 du 1^{er} mars 2005, relative aux métaux précieux,

Vu la loi n° 2005-15 du 16 février 2005, relative à l'organisation du secteur des métiers,

Vu la loi n° 1988-24 du 14 avril 1988, portant création d'un laboratoire central d'analyses et d'essais,

Vu le décret n° 1975-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 1991-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, tel qu'il a été modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2005-492 du 1er mars 2005,

Vu le décret n° 1991-1016 du 1^{er} juillet 1991, portant organisation et fixation des attributions des services extérieurs de la direction générale du contrôle fiscal au ministère des finances, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2001-585 du 26 février 2001,

Vu le décret n° 1993-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l'administration et ses usagers,

Vu le décret n° 1997-1937 du 29 septembre 1997, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'agence tunisienne de la formation professionnelle,

Vu le décret n° 2000-2475 du 31 octobre 2000, relatif à la formalité unique pour la création des projets individuels tel qu'il a été modifié par le décret n° 2006-359 du 3 février 2006,

Vu le décret n° 2001-837 du 10 avril 2001, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement du laboratoire central d'analyses et d'essais,

Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

CHAPITRE PREMIER

Modalités d'exercice des professions relatives aux métaux précieux

Article premier. - La déclaration de la profession prévue par l'article 5 de la loi n° 2005-17 du 1^{er} mars 2005, relative aux métaux précieux est déposée auprès du bureau de contrôle des impôts compétent ou auprès de l'interlocuteur unique pour les entreprises individuelles.

Ladite déclaration comporte notamment les mentions suivantes :

- les noms et prénoms du professionnel ou la raison sociale de l'entreprise,
- la nature de l'activité à exercer,
- l'adresse du local ou des locaux destinés à l'exercice de l'activité déclarée,
- les équipements et matériels nécessaires à l'exercice de l'activité.

Sont jointes à la déclaration, les pièces suivantes :

1) Pour les personnes physiques :

- un extrait du casier judiciaire dont la date de délivrance n'excède pas trois mois à la date du dépôt de la déclaration,

- une attestation du poinçon de maître pour les artisans bijoutiers,

- une copie du contrat de location ou du titre de propriété du local ou des locaux destinés à l'exercice de l'activité.

2) Pour les personnes morales :

- une copie des statuts,

- une attestation du poinçon de maître du représentant légal ou du responsable technique de la personne morale exerçant une activité artisanale,

- un extrait du casier judiciaire dont la date de délivrance n'excède pas trois mois à la date de dépôt de la déclaration pour le représentant légal ou le responsable technique,

- une copie du contrat de location ou du titre de propriété du local ou des locaux destinés à l'exercice de l'activité.

Art. 2. - Les activités portant sur les métaux précieux prévues par l'article 5 de la loi n° 2005-17 du 1^{er} mars 2005 susvisée doivent être exercées dans un local aménagé à cet effet et contenant les équipements et matériels nécessaires à l'exercice de l'activité.

Art. 3. - Les professionnels mentionnés à l'article 5 de la loi n° 2005-17 du 1er mars 2005 susvisée doivent accrocher, dans chaque local affecté à l'exercice de la profession et dans un endroit visible, un tableau fourni par les recettes des finances contenant l'empreinte des poinçons légaux des bijoux et les différents titres en chiffres selon la législation en vigueur et leur équivalent en carats.

CHAPITRE II

Conditions d'obtention du poinçon de maître

Art. 4. - Le poinçon de maître pour les bijoux en or et en platine est octroyé aux personnes physiques âgées d'au moins vingt trois ans et ayant :

- réussi le concours du poinçon de maître,

- ou obtenu au moins le brevet de technicien professionnel homologué dans la spécialité bijouterie délivré par le centre de formation dans le secteur de la bijouterie, joaillerie et horlogerie et qui justifient l'accomplissement d'un stage pendant une durée minimale de deux ans auprès d'un artisan détenteur du poinçon de maître ou auprès d'une personne morale exerçant l'activité de fabrication des bijoux en or et en platine.

Art. 5. - Le poinçon de maître pour les bijoux en or et en platine prend la forme de losange qui contient :

- les initiales des noms et prénoms de l'artisan des bijoux en or et en platine pour les personnes physiques ou les initiales des noms et prénoms du représentant légal ou du responsable technique pour les personnes morales,

- le numéro attribué par le bureau de la garantie, dans une série régulière et ininterrompue.

L'artisan des bijoux en or et en platine ou le représentant légal ou le responsable technique pour les personnes morales, doit avant le commencement de l'activité déposer l'empreinte du poinçon de maître sur une plaque en cuivre auprès du bureau de la garantie.

Le bureau de la garantie délivre à l'artisan bijoutier une attestation à cet effet.

CHAPITRE III

Des modalités de fonte et d'affinage des ouvrages destinés à la casse et la restitution de l'or et sa présentation au poinçonnage

Art. 6. - L'artisan ou le commerçant bijoutier ou le représentant légal ou le responsable technique de la personne morale habilitée à effectuer la collecte des ouvrages en or destinés à la casse doit présenter au bureau de la garantie compétent les ouvrages collectés accompagnés d'une liste détaillée établie en double exemplaire indiquant le poids de chaque pièce de ces ouvrages, son titre, sa nature et la source de son acquisition contre récépissé.

Le bureau de la garantie procède en présence de l'artisan ou du commerçant bijoutier ou du représentant légal ou du responsable technique de la personne morale habilitée à la collecte des ouvrages en or et en platine destinés à la casse à :

- la vérification de l'existence de l'empreinte du poinçon légal sur chaque pièce de bijoux et du poids des ouvrages présentés à la casse,

- sceller les contenants des ouvrages destinés à la casse accompagnés d'un exemplaire de la liste détaillée visée au paragraphe premier de cet article.

Les ouvrages destinés à la casse sont remis à l'intéressé qui les présente pour la fonte ou l'affinage au laboratoire central d'analyses et d'essais.

Art. 7. - L'opération de fonte ou d'affinage est effectuée par le laboratoire central d'analyses et d'essais en présence de l'intéressé et d'un agent du bureau de la garantie.

Le laboratoire central d'analyses et d'essais procède à l'inscription de ces opérations dans un registre côté et paraphé par le bureau de contrôle des impôts compétent tenu selon un modèle établi par l'administration à cet effet.

Ce registre comporte notamment les indications suivantes :

- la date de l'opération,

- les nom, prénoms et adresse du déposant des ouvrages, la nature de son activité et son matricule fiscal,

- le poids des ouvrages présentés,

- le poids après la fonte,

- le numéro du lingot,

- le titre du lingot,

- le poids de l'or après affinage,

- le numéro du lingot après affinage,

- le numéro du reçu prévu à l'article 6 du présent décret.

Une prise d'essai du lot d'or obtenu suite à la fonte est effectuée pour le titrage par le laboratoire central d'analyses et d'essais. La moitié de la prise d'essai est remise à l'intéressé, sur sa demande contre récépissé, et ce, pour effectuer le cas échéant, un deuxième essai par le bureau de la garantie ou un organisme habilité conformément à la législation en vigueur.

Le laboratoire central d'analyses et d'essais établit un rapport d'essai à cet effet dans une série numérotée, régulière et ininterrompue comportant obligatoirement l'indication du titre et du poids de l'or obtenu après fonte ou affinage à l'intéressé qui l'utilise pour l'inscription de la quantité d'or au registre de comptabilité matière. Le laboratoire central d'analyses et d'essais envoie un deuxième exemplaire au bureau de la garantie dont dépend l'artisan bijoutier.

Art. 8. - Le commerçant bijoutier doit remettre la quantité d'or obtenue après la fonte ou l'affinage à un artisan bijoutier pour sa fabrication.

Art. 9. - L'artisan bijoutier doit présenter au bureau de la garantie, pour poinçonnage, les ouvrages qu'il a fabriqués à partir de la quantité d'or obtenue de l'opération de fonte ou d'affinage y compris les ouvrages fabriqués au profit des commerçants conformément aux dispositions de l'article 8 du présent décret.

Art. 10. - L'artisan bijoutier doit remettre au bureau de la garantie dont il dépend après poinçonnage de tous les ouvrages obtenus à partir de l'or destiné à la casse, l'exemplaire du rapport d'essai, visé à l'article 7 du présent décret.

Art. 11. - Aucune opération de fonte des ouvrages destinés à la casse, ne peut être autorisée avant la présentation au poinçonnage, de tous les ouvrages obtenus de l'or provenant des opérations précédentes de fonte ou d'affinage.

CHAPITRE IV

Conditions et modalités de titrage et d'apposition du poinçon de conformité sur les ouvrages en métaux précieux

Section 1 - Conditions et modalités de titrage des ouvrages en métaux précieux

Art. 12. - L'artisan bijoutier doit déclarer au bureau de la garantie dont il dépend, lors de la présentation des ouvrages en métaux précieux pour l'apposition du poinçon de conformité, la nature de ces ouvrages, leur titre, leur poids ainsi que l'origine des métaux précieux utilisés dans leur fabrication pour l'or et le platine, et ce, dans un bordereau de dépôt en deux exemplaires selon un modèle établi par la direction générale chargée du contrôle fiscal et signé par l'intéressé.

Art. 13. - Le bureau de la garantie procède au titrage des ouvrages présentés pour le poinçonnage. L'artisan bijoutier peut demander au bureau de la garantie d'effectuer un deuxième essai au cas où il n'approuve pas le résultat du titrage.

Les ouvrages portant le poinçon de conformité sont restitués à leur propriétaire contre récépissé, et ce, après paiement de la redevance de titrage prévue par l'article 14 du présent décret.

Art. 14. - La redevance sur le titrage des ouvrages en métaux précieux est fixée comme suit :

- pour les ouvrages en or et en platine : 100 millimes par 10 grammes ou fraction de 10 grammes,

- pour les ouvrages en argent : 30 millimes par 10 grammes ou fraction de 10 grammes.

Le montant de la redevance sus-mentionnée est doublé au cas où un deuxième titrage est effectué.

Section 2 - Conditions et modalités d'apposition des poinçons de conformité

Art. 15. - I. Le bureau de la garantie procède au contrôle du titre et du poids des ouvrages en métaux précieux et à l'apposition du poinçon de conformité sur les ouvrages en métaux précieux pour lesquels il est prouvé l'exactitude du titre déclaré ainsi que le poinçon de conformité fixant le poids et la longueur définitive des ouvrages, le cas échéant.

Les poinçons de conformité utilisés par les bureaux de la garantie sont :

1) le poinçon de conformité des ouvrages en platine :

Ce poinçon comporte deux palmes croisées portant chacune à la base un régime de fruits et une troisième palme à demi cachée par les précédentes et dont le bout seulement apparaît dans l'angle inférieur formé par le croisement des deux premières, le tout dans un périmètre affectant l'allure générale d'un trapèze dont les côtés ne sont pas rectilignes mais présentant des sinuosités apparentes.

2) le poinçon de conformité des ouvrages en or :

Ce poinçon comporte dans une figure géométrique circulaire, deux épis symétriques stylisés embrassant un cercle dans lequel se trouve une étoile à cinq branches enserrées dans le croissant de la lune, symbole du drapeau de la République Tunisienne.

3) le poinçon de conformité des ouvrages en argent :

Ce poinçon comporte la main de Fatma inscrite en filigrane dans une figure géométrique circulaire, les doigts pointés vers le bas.

4) le poinçon fixant le poids et la longueur :

Ce poinçon comporte une tête de chien, profil à droite, dans un périmètre de forme découpée.

II. Les poinçons de conformité, comportent en plus des caractéristiques prévues par le paragraphe I du présent article :

- pour le bureau de la garantie de Sousse: la lettre « H » située à droite entre les deux pointes du croissant de la lune pour les ouvrages en or, et la lettre « H » située dans un emplacement ovale dans la partie médiane supérieure du graphisme pour les ouvrages en argent,

- pour le bureau de la garantie de Sfax : la lettre « S » située à droite entre les deux pointes du croissant de la lune pour les ouvrages en or, et la lettre « S » située dans un emplacement ovale dans la partie médiane supérieure du graphisme pour les ouvrages en argent.

Le tableau figurant en annexe du présent décret reprend les spécimens des poinçons légaux.

Art. 16. - Sont considérés de petite taille, les ouvrages dont le poids ne dépasse pas 0,4 gramme et qui ne peuvent pas supporter l'empreinte des poinçons sans préjudice.

Le bureau de la garantie délivre à l'intéressé pour les ouvrages visés au paragraphe premier du présent article une attestation de conformité mentionnant notamment le numéro du poinçon de maître de l'artisan ayant effectué l'opération de fabrication, le titre légal des ouvrages, leurs caractéristiques et l'approbation du titre déclaré par le bureau de la garantie.

Art. 17. - Le ministre des finances, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre de l'éducation et de la formation et le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 mai 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

LES POINÇONS DE CONFORMITE RELATIFS AUX OUVRAGES EN METAUX PRECIEUX

1) Poinçon de conformité relatif aux ouvrages en platine



2) Poinçon de conformité relatif aux ouvrages en or

Bureau de la garantie de Tunis



Bureau de la garantie de Sousse



Bureau de la garantie de Sfax



3) Poinçon de conformité relatif aux ouvrages en Argent

Bureau de garantie de Tunis



Bureau de garantie de Sousse



Bureau de garantie de Sfax



4) Poinçon de conformité relatif au poids et à la longueur



Décret n° 2006-1248 du 2 mai 2006, portant modification du décret n° 2001-2278 du 25 septembre 2001, portant application des dispositions des articles 15, 29, 35, 36, et 37 du code des organismes de placement collectif, promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005, relative au renforcement de la sécurité des relations financières,

Vu le code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001, tel que complété par la loi n° 2005-105 du 19 décembre 2005 relative à la création des fonds communs de placement à risque,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 2001-2278 du 25 septembre 2001, portant application des dispositions des articles 15, 29, 35, 36 et 37 du code des organismes de placement collectif, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2005-1976 du 11 juillet 2005,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Sont ajoutés au deuxième article du décret n° 2001-2278 susvisé, les deux derniers paragraphes suivants :

Les fonds communs de placement en valeurs mobilières, dont les règlements intérieurs prévoient une garantie de tout le capital investi ou d'une part de celui-ci, sont dispensés de l'obligation de réserver une proportion de 20% de leurs actifs en liquidités et quasi-liquidités. Cette dérogation est accordée par le Conseil du Marché Financier lors de l'octroi de l'agrément.

Toutefois, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne sont pas tenus de satisfaire les conditions prévues par le présent article, et ce, durant les deux dernières années de la période fixée dans le règlement intérieur ou les statuts selon le cas.

Art. 2. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 mai 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
--

Arrêté des ministres de l'agriculture et des ressources hydrauliques et de l'enseignement supérieur du 3 mai 2006, portant ouverture du concours national d'entrée en première année du premier cycle d'études vétérinaires pour l'année universitaire 2006-2007.

Les ministres de l'agriculture et des ressources hydrauliques et de l'enseignement supérieur,

Vu le décret-loi n° 74-19 du 24 octobre 1974, organisant le régime des études vétérinaires tel qu'il a été ratifié par la loi n° 74-95 du 11 décembre 1974,

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire tel que modifié par les décrets n° 82-1173 du 23 août 1982 et n° 87-1221 du 19 septembre 1987,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-423 du 17 février 1993 et le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 91-104 du 21 janvier 1991, portant organisation et attributions de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-1144 du 18 mai 1998 et le décret n° 2003-1678 du 4 août 2003,

Vu le décret n° 92-1932 du 2 Novembre 1992, fixant l'autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux,

Vu le décret n° 95-1419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des étudiants à la vie universitaire tel que modifié et complété par le décret n° 97-1359 du 14 juillet 1997,

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur,

Vu le décret n° 2001-1913 du 14 août 2001, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de docteur en médecine vétérinaire,

Vu l'arrêté des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur du 6 septembre 2001, fixant les conditions de participation et les modalités d'organisation du concours national d'entrée en première année du premier cycle d'études vétérinaires.

Arrêtent :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, au titre de l'année universitaire 2006-2007, un concours national d'entrée en première année du premier cycle d'études vétérinaires.

La date du concours est fixée au 22 juin 2006 et jours suivants, et ce, conformément au tableau prévu à l'article 6 du présent arrêté.

Art. 2. - Le nombre de places ouvertes à l'école nationale de médecine vétérinaire au titre du concours prévu à l'article premier du présent arrêté est fixé à 80 places réparties comme suit :

- 72 places au titre du concours sur épreuves écrites pour les candidats ayant poursuivi régulièrement les études de la première année dans un institut préparatoire aux études d'ingénieurs filière « biologie et géologie » ou d'un cycle préparatoire étranger admis en équivalence.

- 08 places au titre du concours sur dossiers pour les candidats, les mieux classés, qui ont accompli avec succès un premier cycle d'études en sciences de la vie et de la terre dans l'un des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

Art. 3. - Sont autorisés à participer au concours susvisé, les candidats répondant à l'une des conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur en date du 6 septembre 2001, fixant les conditions de participation et les modalités d'organisation du concours national d'entrée en première année du premier cycle d'études vétérinaires susvisé.

Art. 4. - Les dossiers de candidature doivent parvenir :

- aux centres d'examen prévus par l'article 5 du présent arrêté, et ce, pour les candidats qui répondent aux conditions prévues aux paragraphes « a » et « b » de l'article 2 de l'arrêté des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur du 6 septembre 2001 susvisé.

- à l'institut de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles relevant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, et ce, pour les candidats qui répondent aux conditions prévus au paragraphe « c » de l'article 2 de l'arrêté des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur du 6 septembre 2001 susvisé.

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 25 mai 2006.

Tous les dossiers incomplets ou parvenus après la date limite seront rejetés.

Art. 5. - Les épreuves écrites prévues par l'article 4 de l'arrêté des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur du 6 septembre 2001 susvisé, se déroulent dans les centres des épreuves écrites fixés comme suit :

- l'institut national agronomique de Tunisie 43 avenue Charles Nicolle, 1082 cité El Mahrajène, Tunis.

- l'école supérieure d'agriculture de Moghrane, 1131 Moghrane, Zaghouan.

- l'école supérieure d'horticulture et d'élevage de Chott-mariem, 4042 Chott-mariem, Sousse.

Les candidats inscrits pour l'année universitaire 2005-2006 dans un institut d'études préparatoires filière « biologie - géologie », doivent passer les épreuves écrites dans leur centre d'origine à l'exception des candidats issus de l'institut préparatoire aux études d'ingénieurs de Sfax, et des candidats issus d'un autre cycle préparatoire tunisien ou étranger admis en équivalence qui sont tenus de préciser sur leur fiche de candidature un centre d'écrit de leur choix parmi les trois centres susvisés.

Les candidats affectés dans l'un des centres des épreuves écrites ne peuvent pas prétendre à leur hébergement pendant la durée des épreuves du concours.

Art. 6. - La durée des épreuves écrites prévue à l'article 5 du présent arrêté, ainsi que leurs dates de déroulement sont fixées conformément au tableau suivant :

Jours	Heures du début des épreuves	Epreuves	
		Matières	Durée
Jeudi 22 juin 2006	8h00	Biologie animale et Zoologie	2h
	14h00	Français	1h30
	16h00	Anglais	1h30
Vendredi 23 juin 2006	8h00	Biologie cellulaire et végétale	2h
	15h00	Mathématiques	2h
Samedi 24 juin 2006	8h00	Physique	2h
	15h00	Chimie	1h30

Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 3 mai 2006.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Le ministre de l'enseignement supérieur
Lazhar Bououny

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de l'environnement et du développement durable du 3 mai 2006.

Sont nommés membres du conseil d'entreprise, de l'agence nationale de protection de l'environnement Messieurs :

- Mohamed Elhédi Touj représentant le ministère de l'intérieur et du développement local, et ce, en remplacement de Monsieur Youssef Elamri.
- le colonel en marine Abdelmoula Ben Ismail représentant le ministère de la défense nationale, et ce, en remplacement du colonel-major en marine Hassine Bezzainia.
- Ahmed Ben Ayed représentant le ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, et ce, en remplacement de Madame Jamila Ghedemsi.
- Fethi Hassine représentant le ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, et ce, en remplacement de Monsieur Tarek El Bahri.
- Fethi Belhbaieb représentant le ministère du tourisme, et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed Maali.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

NOMINATION

Par décret n° 2006-1249 du 3 mai 2006.

Monsieur Mohamed Toumi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de directeur des affaires financières relevant de la direction générale des services communs au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

**MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION**

NOMINATION

Par décret n° 2006-1250 du 3 mai 2006.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale est accordée à Monsieur Methnani Fethi, administrateur en chef chargé des fonctions de directeur des techniques postales à la direction générale des techniques des communications au ministère des technologies de la communication.

**MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME,
DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE
ET DES PERSONNES AGEES**

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-1251 du 3 mai 2006.

Madame M'barka Attia, médecin major de la santé publique, est chargée des fonctions de directeur des droits de l'enfant et de la sauvegarde de l'enfance, à la direction générale de l'enfance, au ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.

Par décret n° 2006-1252 du 3 mai 2006.

Madame Naïma Kochtane, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargée des fonctions de directeur de la communication et de l'éducation sociale, au ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.

Par décret n° 2006-1253 du 3 mai 2006.

Mademoiselle Sonia Abbassi, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de sous-directeur de la coopération internationale, à la direction de la coopération internationale et les relations extérieures, au ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.

Par décret n° 2006-1254 du 3 mai 2006.

Monsieur Faouzi Bou Yahya, professeur principal jeunesse et enfance, est chargé des fonctions de sous-directeur des programmes de la famille à la direction générale des affaires de la femme et de la famille, au ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.

Par décret n° 2006-1255 du 3 mai 2006.

Mademoiselle Moufida Abbassi, psychologue principal, est chargée des fonctions de sous-directeur de la sauvegarde de la famille à la direction générale des affaires de la femme et de la famille, au ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.

Par décret n° 2006-1256 du 3 mai 2006.

Mademoiselle Raja Ben Brahim, administrateur du service social, est chargée des fonctions de sous-directeur à la sous-direction de la sauvegarde des personnes âgées, à la direction des personnes âgées, au ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.

Par décret n° 2006-1257 du 3 mai 2006.

Monsieur Nouredine Belloumi, gestionnaire de documents et d'archives, est chargé des fonctions de sous-directeur de la gestion des documents et de la documentation, à la direction générale des services communs, au ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.

Par décret n° 2006-1258 du 3 mai 2006.

Monsieur Khemaies Chaachoui, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de service de la législation et du contentieux, à la direction générale des services communs, au ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.

Par décret n° 2006-1259 du 3 mai 2006.

Mademoiselle Noura Hadjem, médecin de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service de la garde d'enfants à la direction de la promotion de l'animation socio-éducative et des loisirs, au ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.

Par décret n° 2006-1260 du 3 mai 2006.

Monsieur Mohamed Bchini, professeur jeunesse et enfance, est chargé des fonctions de chef de service de l'animation et des loisirs, à la direction des personnes âgées, au ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.

Par décret n° 2006-1261 du 3 mai 2006.

Mademoiselle Aida Attaoui, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières, à la direction régionale du Grand-Tunis, au ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE**NOMINATIONS****Par décret n° 2006-1262 du 3 mai 2006.**

Le docteur Mohamed Mokhtar Ben Romdhane, inspecteur régional de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur régional de la santé publique du gouvernorat de Médenine.

Par décret n° 2006-1263 du 3 mai 2006.

Le docteur Mustapha Harrabi, inspecteur divisionnaire de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur régional de la santé publique du gouvernorat de Sfax.

Par décret n° 2006-1264 du 3 mai 2006.

Le docteur Jalel Kdous, médecin spécialiste principal de la santé publique, est reconduit dans les fonctions de chef de service d'oto-rhino-laryngologie à l'hôpital régional de Siliana relevant du ministère de la santé publique.

Par décret n° 2006-1265 du 3 mai 2006.

Le docteur Ahmed Ben M'barek, médecin principal de la santé publique, est reconduit dans les fonctions de chef de service de consultations externes à l'hôpital régional « Houcine Bouzaïène » de Gafsa relevant du ministère de la santé publique.

Par décret n° 2006-1266 du 3 mai 2006.

Le docteur Ferid Ben Rejeb, médecin principal de la santé publique, est reconduit dans les fonctions de chef de service de médecine à l'hôpital de Kélibia relevant du ministère de la santé publique.

Par décret n° 2006-1267 du 3 mai 2006.

Le docteur Taoufik Jrad, médecin spécialiste principal de la santé publique, est reconduit dans les fonctions de chef de service de pédiatrie à l'hôpital régional « 7 novembre 1987 de M'saken » relevant du ministère de la santé publique.

Par décret n° 2006-1268 du 3 mai 2006.

Le docteur Mounira Skander épouse Dami, médecin dentiste major de la santé publique, est reconduite dans les fonctions de chef de service de médecine dentaire à l'institut national de nutrition et de technologie alimentaire relevant du ministère de la santé publique.

Par décret n° 2006-1269 du 3 mai 2006.

Le docteur Sabiha Mahjoub, médecin dentiste spécialiste major de la santé publique, est reconduite dans les fonctions de chef de service de médecine dentaire à l'hôpital « Aziza Othmana » de Tunis relevant du ministère de la santé publique.

Par décret n° 2006-1270 du 3 mai 2006.

Le docteur Borni Daboubi, médecin spécialiste de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service de réanimation médicale à l'hôpital régional « Houcine Bouzaïène » de Gafsa relevant du ministère de la santé publique.

Par décret n° 2006-1271 du 3 mai 2006.

Le docteur Abdallah Ghourabi, médecin spécialiste de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service de gynécologie-obstétrique à l'hôpital régional de Tataouine relevant du ministère de la santé publique.

Par décret n° 2006-1272 du 3 mai 2006.

Le docteur Bakhta Oudali épouse Hmidi, médecin spécialiste de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service de pédiatrie à l'hôpital régional de Mahres relevant du ministère de la santé publique.

Par décret n° 2006-1273 du 3 mai 2006.

Le docteur Habiba Chtourou, médecin spécialiste de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service d'ophtalmologie à l'hôpital régional de Menzel Bourguiba relevant du ministère de la santé publique.

Par décret n° 2006-1274 du 3 mai 2006.

Madame Nahla Farza épouse Soussou, pharmacien major de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service de management de la qualité au centre national de transfusion sanguine relevant du ministère de la santé publique.

Par décret n° 2006-1275 du 3 mai 2006.

Monsieur Tarek Hamrouni, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service de maintenance, de la sécurité et de l'hygiène hospitalière à la sous-direction de l'approvisionnement et des services auxiliaires à l'hôpital régional « Habib Bourguiba » de Médenine.

Par décret n° 2006-1276 du 3 mai 2006.

Le docteur Adel Akrouit, médecin major de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service des soins de santé de base à la direction régionale de la santé publique du gouvernorat de Sfax.

Par décret n° 2006-1277 du 3 mai 2006.

Sont nommés dans le grade de médecin dentiste major de la santé publique les médecins dentistes principaux de la santé publique mentionnés ci-après :

- Wafa Zayene épouse Bouguerra.
- Souad Sarraj épouse Belaid.
- Aida Abdeladhim.
- Fethi Souabni.
- Mohamed Hafsi.

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SOLIDARITE
ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER**

Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 3 mai 2006, modifiant l'arrêté du 20 septembre 2001, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère des affaires sociales et les établissements et les entreprises sous-tutelle.

Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993, relatif au système d'information et de communication administratives,

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 20 septembre 2001, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère des affaires sociales et les établissements et les entreprises sous-tutelle.

Arrête :

Article premier. - Les prestations administratives fixées par l'arrêté du 20 septembre 2001 susvisé et relatives à l'octroi des aides en faveur des travailleurs dans le secteur non agricole licenciés pour des raisons économiques ou technologiques ou en cas de fermeture définitive et inopinée de l'entreprise sans respect des procédures prévues au code du travail, sont modifiées conformément à l'annexe ci-jointe.

Art. 2. - Les directeurs généraux, les directeurs au ministère et les présidents-directeurs généraux des établissements et entreprises sous-tutelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 mai 2006.

*Le ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger*
Ali Chaouch

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

SYSTEME D'INFORMATION
ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE

SICAD

**Guide du
Citoyen**

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre des affaires sociales , de la solidarité et des
tunisiens à l'étranger en date du

(JORT n° du.....)

Organisme : Caisse Nationale de Sécurité Sociale.**Domaine de la prestation** : Interventions sociales**Objet de la prestation** : Octroi d'une aide en faveur des travailleurs dans le secteur
non agricole licenciés pour des raisons économiques ou
technologiques ou en cas de fermeture définitive et inopinée
de l'entreprise sans respect des procédures prévues au code
du travail.

Conditions d'obtention

L'aide est accordée dans la limite de 12 salaires mensuels. Les salaires ne sont pris en
compte que dans la limite du salaire interprofessionnel garanti régime de 48 heures rapporté
à une durée d'occupation de 2400 heures par an.

❖ Pour le travailleur :

- Etre immatriculé à la CNSS dans le régime des salariés dans le secteur non agricole.
- Avoir perdu son emploi pour des raisons indépendantes de sa volonté.
- Ne pas avoir bénéficié d'une réparation au cas où l'entreprise aurait cessé son activité
pour des raisons économiques ou technologiques, ou aurait fermé définitivement et
inopinément sans respect des procédures prévues au code du travail.

Avoir une ancienneté dans le dernier emploi exercé avant la cession d'activité d'au
moins 3 années successives auprès d'une même entreprise ,au cours de laquelle il a été
déclaré auprès de la caisse nationale de sécurité sociale et les cotisations dues ont été
payées .La reconnaissance par un certificat délivré par l'inspection du travail territorialement
compétente, du caractère économique ou technologique de la cession du travail ou de la
fermeture définitive et inopinée de l'entreprise sans respect des procédures prévues au
code du travail.

- Ne pas être dans une situation ouvrant droit au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité.
- Etre inscrit au bureau d'emploi sans qu'un emploi ne lui ait été offert que ce soit par un bureau d'emploi ou par toute autre autorité officielle à condition que cette offre soit individuelle, territorialement délimitée et comportant un salaire qui ne peut être inférieur au montant de l'aide .
- L'aide n'est pas accordée en cas de cession du contrat de travail à durée déterminée ou en cas de grève illégale.
- Ne pas avoir exercé durant cette période une activité rémunérée assujettie au régime de sécurité sociale ouvrant droit aux mêmes prestations.

Pièces à fournir

- Formulaire de demande d'aide sociale dûment rempli et signé par l'assuré social.
- Copie du procès-verbal de la réunion de la commission de contrôle du licenciement portant visa de l'inspection du travail territorialement compétente ou attestation à cet effet délivrée par l'inspection du travail ou copie conforme du jugement.
- Attestation de non exercice d'une activité rémunérée délivrée par le bureau de l'emploi territorialement compétent .

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
- Dépôt du dossier - Etude du dossier - Décision du ministre des affaires sociales , de la solidarité et des tunisiens à l'étranger - Paiement de l'aide ou rejet de la demande	- L'assuré social - Inspection du travail territorialement compétente et bureau régional ou local de la Caisse - Direction régionale des affaires sociales , de la solidarité et des tunisiens à l'étranger - Bureau régional ou local de la caisse nationale de sécurité sociale	- 3 jours à partir de la date de réception de la décision du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger.

Lieu de dépôt du dossier
- Direction régionale des affaires sociales , de la solidarité et des tunisiens à l'étranger

Lieu d'obtention de la prestation
- Bureau régional ou local de la caisse nationale de sécurité sociale territorialement compétent

Délai d'obtention de la prestation
- 3 jours à partir de la date de réception de la décision du ministre des affaires sociales , de la solidarité et des tunisiens à l'étranger

Référence législatives et /ou réglementaires
- La loi n° 60-30 du 14 Décembre 1996 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale telle que modifiée et complétée par les textes subséquents. - La loi n°66-27 du 30 Avril 1966 portant promulgation du code du travail telle que modifiée et complétée par les textes subséquents - La loi n°96-101 du 18 novembre 1996 relative à la protection sociale des travailleurs telle - Le décret n° 97-1925 du 29 septembre 1997 relatif aux interventions sociales en faveur des travailleurs tel que modifié et complété par le décret n° 2002-886 du 22 avril 2002 et par le décret n° 2006-1025 du 13 avril 2006.

Arrêtés du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 3 mai 2006, portant approbation des avenants aux conventions collectives sectorielles des distributeurs de médicaments en gros et demi gros, des cliniques privées et du transport routier de marchandises.

(Les textes de ces avenants sont publiés uniquement en langue arabe).

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR**

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-1278 du 3 mai 2006.

Monsieur Majed Beji, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de directeur des études, vice doyen à la faculté de médecine de Tunis.

Par décret n° 2006-1279 du 3 mai 2006.

Monsieur Ahmed Maherzi, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de directeur des stages à la faculté de médecine de Tunis.

Par décret n° 2006-1280 du 3 mai 2006.

Monsieur Wahid Hidri, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur de la coopération régionale et internationale à la direction de la coopération multilatérale à la direction générale de la coopération internationale au ministère de l'enseignement supérieur.

Par décret n° 2006-1281 du 3 mai 2006.

Madame Kaouther Belkahia épouse Khedher, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de secrétaire principal d'université pour exercer les fonctions de sous-directeur des affaires juridiques, des archives et de la publication à la direction des services communs à l'université du 7 Novembre à Carthage.

Par décret n° 2006-1282 du 3 mai 2006.

Monsieur Fethi Bougrine, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'école nationale d'ingénieurs de Monastir.

Par décret n° 2006-1283 du 3 mai 2006.

Monsieur Walid Ben Mabrouk, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des finances et de fiscalité de Sousse.

Par décret n° 2006-1284 du 3 mai 2006.

Madame Moufida Téboubi épouse Fekih, bibliothécaire, est chargée des fonctions de directeur de bibliothèque d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des langues de Tunis.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 92-1353 du 20 juillet 1992, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2006-1285 du 3 mai 2006.

Monsieur Riadh Zaiem, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de service d'administration centrale au bureau des études, de la planification et de la programmation au ministère de l'enseignement supérieur.

Par décret n° 2006-1286 du 3 mai 2006.

Madame Amal Glenza épouse Tlatli, ingénieur des travaux, est chargée des fonctions de secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de service des études techniques et du suivi des bâtiments à la sous-direction des bâtiments et d'équipement à la direction des services communs à l'université du 7 Novembre à Carthage.

Par décret n° 2006-1287 du 3 mai 2006.

Mademoiselle Saida Sgatni, gestionnaire de documents et d'archives, est chargée des fonctions de secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de service des programmes, des examens et des concours universitaires à la sous-direction des affaires pédagogiques et de la vie universitaire à la direction des affaires académiques et du partenariat scientifique à l'université de Tunis El Manar.

**MINISTERE DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE, DE LA TECHNOLOGIE ET
DU DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES**

NOMINATION

Par décret n° 2006-1288 du 3 mai 2006.

Monsieur Hamed Atab, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de la coordination des activités de recherche interministérielle à la direction générale de la recherche scientifique au ministère de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences.

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DECADEAIRE AU 31 MARS 2006

(en dinar)	
<u>ACTIF</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	38 256 014
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	7 208 521
Avoirs en devises	5 308 015 986
Comptes de coopération économique	331 159 739
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	136 080 735
Créances achetées ferme	242 171 000
Avance à l'Etat / souscriptions aux fonds monétaires	555 361 403
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	2 053 125
Compte courant postal	4 999 155
Valeurs en cours de recouvrement	10 785 274
Effets à l'encaissement	18 225 854
Portefeuille-titres de participation	26 909 599
Immobilisations	23 527 096
Débiteurs divers	23 431 947
Comptes d'ordre et à régulariser	58 057 064
	6 818 016 782
<u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u>	
Billets et monnaies en circulation	3 690 525 090
Comptes courants des banques et des établissements financiers	207 720 052
Comptes du Gouvernement	634 428 592
Allocations de droits de tirage spéciaux	66 572 364
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	512 365 004
Engagements en devises envers les IAT	525 414 472
Comptes étrangers en devises	32 254 759
Autres engagements en devises	56 223 761
Comptes de coopération économique	371 835 578
Déposants d'effets à l'encaissement	21 513 966
Ecarts de conversion et de réévaluation	55 870 408
Créditeurs divers	13 957 314
Provisions pour charges de fabrication des billets, monnaies et médailles	7 790 036
Comptes d'ordre et à régulariser	534 099 608
Capital	6 000 000
Réserves	81 375 546
Résultats reportés	70 232
	6 818 016 782